



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעת	1	גרינברג רויטל
		באמצעות עו"ד שורר אורי ממשרד עו"ד גדעון קורן ועוה"ד אסף פריאל ויצחק רבינוביץ ממשרד יגאל ארנון ושות'
	נגד	
נתבעים	1	יחזקאל אורי
	2	אוריין תהילה
	3	ארבל צבי
	4	גורפינקל אור
	5	וויסביין יוסף
	6	פרנק אסתר
	7	יניב בן שבת

באמצעות עו"ד אסף ביגר, ביגר משרד עורכי דין
מרח' הנחושת B3 קומה 7 תל-אביב

פסק דין

1. בפניי תביעה למתן צו הצהרתי בעניין תוקפו של הסכם תמ"א משנת 2016 שנחתם בין בעלי דירות ברחוב ההסתדרות 116 חולון הידוע כגוש 6021 חלקה 934 (להלן: **הבית המשותף**) ובין חברת דניאל פז השקעות בע"מ (להלן: **היזם**) שאותו מבקשים הנתבעים לבטל. התביעה מעוררת סוגיית סמכות עניינית ושאלת קיומה של עילת תביעה, כפי שיפורט להלן.

כתב התביעה

2. התובעת היא בעלת דירה בבית המשותף, שכפי הנטען היא חלק מנציגות הבית המשותף (יחד עם מר אהרון יצחק ומר שלומי רוזנהיים שאינם צד להליך) שנבחרה בשנת 2013 לנהל מו"מ לצורך הוצאות פרויקט תמ"א 38 לפועל. הנתבעים הם בעלי דירות אחרים בבית המשותף, אשר לטענת התובעת "מנסים בדרכים שונות ומשונות לחתור תחת נציגות בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הדירות לשם ביטול או הפרה של ההסכם שנחתם עם יזם לביצוע תמ"א 38/1 בבניין" (סעיף 3 לכתב התביעה).
3. ההסכם מושא התביעה נחתם בין היזם ובין בעלי הדירות בבית המשותף בשנת 2016 ולפי הנטען בכתב התביעה הרוב הדרוש להגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין הושלם בשנת 2018. היתר בתנאים ניתן ביום 4.11.2020, אך הוגשו התנגדויות לוועדת הערר בידי חלק מהמתנגדים לפרויקט. אין מחלוקת כי היתר הבנייה בוטל בעקבות הליך משפטי, וכיום היזם עמל על הכנתה של בקשה חדשה להיתר (ראו סעיף 30 להודעה משלימה מטעם התובעת מיום 3.9.2023).
4. עוד טרם ניתנה החלטה על ידי ועדת הערר בהתנגדויות להיתר, בעלי הדירות בבית המשותף שחתמו על הסכם התמ"א, וביניהם גם התובעת, הגישו בשנת 2021 תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין נגד מספר בעלי דירות שסירבו לחתום על הסכם התמ"א וביניהם חלק מהנתבעים בתביעה דנא (תיק 4/48/21). ביום 22.6.2021 נערך דיון מקדמי באותו תיק במהלכו התברר כי חלק מהנתבעים, וביניהם חברי הנציגות, מתנגדים לפרויקט התמ"א במיוחד בשל התנהלות היזם.
5. ביום 27.7.2021 הגישו התובעים הודעת עדכון לפיה ועדת הערר ביטלה את ההיתר שניתן על ידי הוועדה המקומית לפרויקט, ועל כן התבקש למחוק את אותה התביעה (התביעה נמחקה בפסק דיני מיום 28.7.2021).
6. כפי שעולה מכתב התביעה בתיק זה, בחודש אוקטובר 2022 החל הליך בוררות בין היזם לבין מר אהרון יצחק, נציג בעלי הדירות, בסופו התקבל פסק דין בוררות שקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט המחוזי (תיק 55072-05-32 מיום 23.5.2023). במסגרת פסק הבוררות נקבע שככל שהיזם לא יצליח תוך 60 יום לגייס תמיכה של 80% מבעלי הדירות לצורך הוצאה לפועל של תוכנית תמ"א הריסה (38/2), הוא יהיה חייב להגיש תוך 7 ימים ממועד סיום תקופה זו את הבקשה להיתר ביצוע תוכנית תמ"א חיזוק (38/1) כשהיא מתוקנת (קרי, שיוטמעו בבקשה להיתר הערות והסגות רשיות התכנון).
7. כפי הנטען בכתב התביעה, היזם לא הצליח לגייס את הרוב הדרוש לתמ"א הריסה ועל כן הודיע לבעלי הדירות כי הוא יגיש בקשה חדשה להיתר לביצוע עבודות חיזוק בהתאם לפסק הבוררות. ואולם, הנתבע 1 (להלן: **יחזקאל**) אף רץ לו לכנס את בעלי הדירות בבית על מנת שייבחרו בו ובעוד מספר בעלי דירות כנציגות חלף הנציגות הקיימת, על מנת לבחון היתכנות לביצוע תמ"א הריסה על ידי יזם אחר. ביום 21.2.2023 התקיימה אסיפה של בעלי הדירות אך יחזקאל לא קיבל את הרוב הדרוש למינויו, ומשכך הוא החתים בעלי דירות באופן עצמאי, שלא בפורום האסיפה הכללית, על מנת שימנו אותו ואחרים כנציגות חדשה (להלן: **הנציגות החדשה**). הנציגות החדשה שכרה את שירותיו של עו"ד רואימי שייצג אותם בהליך מול היזם ומול יזמים פוטנציאלים אחרים, ובהתאם לחוות דעתו של עו"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- רואימי מיום 23.4.2023 שלחו הנתבעים ליום יום למחרת, 24.4.2023, הודעת ביטול להסכם התמ"א (להלן: **הודעות הביטול**).
8. עוד נטען כי לתובעת נודע שהנתבעים מנסים למנף את הודעת הביטול לצורך התקשרות עם יזם אחר (שיכון ובינוי) בהסכם נון שופ ביחד עם הבית הסמוך.
9. משכך, הוגשה התביעה דנא בה מבוקש לתת צו הצהרתי לפיו הסכם התמ"א שריר וקיים ואין כל תוקף להודעות הביטול.

הבקשה לצו מניעה

10. ביום 13.7.2023, בד בבד עם הגשת כתב התביעה, הגישה התובעת בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד בה התבקש להורות לנתבעים להימנע מלהתקשר עם יזמים אחרים בקשר לעבודות תמ"א 38 בבית המשותף.
11. בתשובה לבקשה נטען, בין השאר, כי הבקשה אינה עומדת ברף הדרוש למתן סעד זמני ובין היתר נטען לשיהוי ניכר בהגשת הבקשה מאחר שהודעת הביטול ניתנה כבר ביום 24.4.2023, ושעוד לפני כן פורסמו שמות בעלי הדירות שחתמו על כתב המינוי לנציגות החדשה. כמו כן, נטען כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב שכן התובעת הסתירה הליכים קודמים ומקבילים שהתנהלו בערכאות אחרות. עוד נטען, שהתובעת לא הצליחה להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה ושקיימת עילה לכאורה.
12. ביום 20.8.2023 התקיים דיון בבקשה (לאחר שהצדדים ביקשו בהסכמה את דחייתו של הדיון במועד המקורי) בסופו התובעת קיבלה את המלצתי למשוך את הבקשה, לאחר שהובהר כי זו אינה מגלה עילה. יצוין כבר כעת, כי חלק ארי של זמן הדיון הוקדש לנושא הסמכות העניינית לדון בתביעה וגילוייה של העילה, כפי שיפורט להלן. לשלמות התמונה יצוין כי בהחלטתי מיום 24.8.2023 פסקתי הוצאות לטובת הנתבעים, על הצד הנמוך, בסך 6,000 ש"ח מהנימוקים שהובאו בהחלטה.

הליכים קודמים ומקבילים בבית המשפט המחוזי

13. בתגובת הנתבעים לבקשה לצו מניעה הופניתי לשני הליכים משפטיים קודמים ומקבילים שהתנהלו בבית המשפט המחוזי אותם לא טרחה התובעת לפרט בכתב התביעה או בבקשה לצו מניעה:
14. ביום 11.5.2023 הגיש היזם תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נגד עוה"ד רואימי וכספר שמייצגים את הנציגות החדשה וגם במסגרת הליך זה התבקש סעד זמני למנוע מהם לייצג או לפעול בכל הקשור להסכם התמ"א (ת.א 28609-05-23). בהחלטת בית המשפט מיום 14.6.2023 נקבע שלא ניתן לדון בבקשה ובתביעה במתכונתן, וניתנה ליזם שהות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפעול לתיקון התביעה והבקשה. כפי הנמסר בדיון שהתקיים בפניי ביום 20.8.2023 תביעה זו תלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי.

15. הליך נוסף, הזהה לבקשה לצו מניעה שנדון לפני, הוגש על ידי התובעת ביום 12.7.2023 בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת.א 28014-07-23). בית המשפט המחוזי נתן החלטה בו ביום בה ציין כי בבקשה אין כל דחיפות וכי היות שהסעד המבוקש עניינו בהסכם תמ"א, לא ברור מדוע התובענה הוגשה לבית המשפט המחוזי שעה שהסמכות הייחודית לדון בתביעות מכוח חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן: **חוק החיזוק**) נתונה למפקח על רישום מקרקעין. משכך, קבע בית המשפט כי בעדר בקשות אחרות יורה על מחיקת התובענה. ביום 18.7.2023, לאחר הגשת התביעה ניתן פסק דין במסגרתו הורה בית המשפט על מחיקת התביעה.

16. יוער, ולא בשולי הדברים, שהתביעה כאן יחד עם הבקשה לסעד זמני הוגשה עוד טרם נמחקה התביעה בבית המשפט המחוזי. עוד יצוין שהתובעת לא טרחה לציין על אודות ההליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי ולא על דבר ההחלטה הנ"ל בבקשתה לצו מניעה, אלא הגישה בו ביום את הבקשה הדחופה למתן צו מניעה לפני ערכאה זו. על הבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי והחלטתו בה נמצאתי למד, כאמור, מתגובת המשיבים.

עילת התביעה והסמכות העניינית

17. לאחר קבלת תשובת המשיבים לבקשה למתן צו מניעה מטעם התובעת, עוררתי מיוזמתי את שאלת מקור הסמכות לדון בתביעה בהינתן שזו לא הוגשה בהתאם לרוב הדרוש לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק וביקשתי את התייחסות הצדדים לסוגיה.

18. התובעת טענה כי הסמכות לדון בתביעה נובעת מהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין הקובעת את גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין ומפנה בין היתר להוראות חוק החיזוק. לשיטת התובעת, הסמכות לפי חוק החיזוק מקורה בסעיפים 3 ו-6 לחוק החיזוק שעה שמדובר בעבודות ברכוש המשותף שנעשות מכוח הסכם בין בעלי הדירות לזים. כמו כן, התובעת הפנתה להחלטת בית המשפט המחוזי מיום 12.7.2023 במסגרתה הובעה עמדה שהסמכות לדון בתביעה נתונה למפקח על רישום מקרקעין, וכן לפסק הדין בע"א 3700/15 **אורי רוט נ' מיכל עגנון** (נבו, 27.6.2016) (להלן: **עניין רוט**), ממנו עולה, לשיטת התובעת, שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות רחבה לדון בתביעות מגוונות לפי חוק החיזוק.

19. הנתבעים מנגד סבורים כי יש למחוק את התביעה מחמת העדר סמכות, שכן הסעד הנטען אינו נובע מחוק החיזוק וכן העילה הנטענת היא עילה חוזית גרידא ואינה נובעת מהוראות חוק החיזוק. לראיה, הציגו הנתבעים רשימה של פסקי דין בהם נדונו בבית המשפט המחוזי תביעות חוזיות אגב עבודות לפי תמ"א 38 ולא בפני המפקח על רישום מקרקעין. כמו כן, נטען כי בעניין רוט נדונה תביעה שעילתה קניינית ולכן נקבע כי הסמכות נתונה למפקח על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- רישום מקרקעין. אשר לטענה כי מדובר בעילה לפי סעיף 3 לחוק החיזוק, נטען כי הסמכות נבחנת לפי כתב התביעה העוסק בסעיף 5 לחוק החיזוק וגם לגופו של עניין נטען שאין להסתמך על סעיף 3 שאינו ממין העניין.
20. במסגרת הדיון בבקשה לצו מניעה שנערך ביום 20.8.2023 טענו הצדדים בהרחבה בשאלת קיומה של עילה והסמכות לדון בתביעה, וחזרו על עיקרי טיעוניהם בכתב (יצוין שהתובעת נסוגה מהסתמכותה על סעיף 3 לחוק החיזוק וטענה בעיקר לסמכות הרחבה שניתנה למפקח על רישום מקרקעין בפסיקות השונות לדון לפי חוק החיזוק).
21. בהמשך לנאמר בדיון, הצדדים השלימו טיעוניהם בכתב.
22. ביום 29.8.2023 הגישו הנתבעים בקשה לצירוף אסמכתה לגבי הסמכות העניינית המאוזכרת בעניין רוט (רע"א 6254/22 **דלiah דוד נ' סמארט מ. הנדסה ניהול ובניה בע"מ** (להלן: **עניין דלiah דוד**), שם נקבע כי בהעדר היתר בנייה כבעניינו, אין סמכות עניינית למפקח לדון בתביעה.
23. ביום 3.9.2023 הגישה התובעת השלמת תגובה לעניין מעמדה בהליך, הלה טוענת כי היא חברת נציגות של בעלי הדירות בבית המשותף – שמונתה בשנת 2013 ומאז אושר מינויה עוד מספר פעמים – תוך שהיא מפנה אל יפוי הכוח מהשנים 2015 ו-2016. בהתאם לייפוי הכוח, הנציגות מוסמכת לייצג ולהופיע בשם בעלי הדירות גם בפני המפקח על רישום מקרקעין (סעיף 8 לתגובה). עוד נטען, כי משעה שבית המשפט המחוזי קבע כי ההליך אינו בסמכותו אין להעביר עוד את הדיון לערכאה אחרת מכוח סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: **חוק בתי המשפט**). לעניין הסמכות לדון לפי חוק החיזוק נטען, בהתייחס לעניין דלiah דוד שהובא על ידי הנתבעים, כי חוק החיזוק פורש בפסיקה בהרחבה ואין צורך בהיתר בנייה בפועל. בנוסף, טוענת התובעת כי הנתבעים מנועים מלטעון נגד סמכותו העניינית של המפקח מן הטעמים של מעשה בי-דין לאחר שבית המשפט המחוזי קבע שההליך אינו בסמכותו.
24. בתגובת הנתבעים מיום 7.9.2023 נטען כי בהעדר הרשאה מפורשת של שני שלישים מבעלי הדירות לנקוט בהליך המשפטי בשם, לא קיימת למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה מכוח חוק החיזוק, וזאת אף אם התובעת הייתה חברת נציגות. באשר לייפוי הכוח עליהם מבקשת התובעת לסמוך ידיה נטען כי אלה אינם מהווים מקור להרשאה מפורשת לנקוט בהליך משפטי, בפרט לעניין תוקפו של הסכם התמ"א, שכן ייפוי הכוח כלל אינם מתייחסים למקרה שכזה. כמו כן, נטען כי בית המשפט לא קבע באופן מפורש כי הוא נעדר סמכות לדון בתביעה ושמחיקת התביעה בבית המשפט המחוזי נבעה בשל חוסר מעש של התובעת שלא טרחה להגיב להחלטת בית המשפט מיום 12.7.2023. בנוסף, לא ניתן לטעון למעשה בי-דין שעה שנמנע מהנתבעים להשמיע טענותיהם. אשר לטענות התובעת כי קיומו, בעבר, של היתר בתנאים הקנה סמכות למפקח, משיבים הנתבעים כי הן בעת הגשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה בפני המפקח והן כיום לא היה כל היתר בנייה, ועל כן אין סמכות לדון בתביעה לפי חוק החיזוק.

דיון והכרעה

25. לאחר העיון הגעתי לכלל מסקנה כי יש למחוק את התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית לדון בה ומחמת העדר עילה, כפי שיבואר להלן.
26. כידוע, הסמכות העניינית נקבעת לפי "מבחן הסעד" וכפי שהוסבר בפסיקה "מבחן זה הוא מבחן טכני בעיקרו, בגדרו נבחן הסעד המבוקש בכתב התביעה, במובחן ממבחן מהות הסכסוך או עילת התביעה..." (רע"א 2299/23 זילברברג נ' פרו, בפסקה 26 והאסמכתאות שם (15.8.2023)).
27. הסמכות העניינית של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיפים 73-72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) כלהלן:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

73. ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף."

הנה כי כן, שני תנאים מצטברים המקנים למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעות הבאות לפתחו: התנאי האחד נעוץ במהות הסכסוך בהתאם לעילות המנויות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, והתנאי השני עוסק בשאלה האם הצדדים לתביעה הם אלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהמפקח על רישום מקרקעין רשאי להכריע בעניינם, בהתאם לסעיף 73 לחוק. יצוין, כי בפסיקה ניתנה פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק ונקבע כי אין להרחיב את פירושו (ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'**, פ"ד כ"ח (1) 730, 733 (1974); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (15.4.2019) **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (15.4.2019)).

28. לענייננו, הסעד המבוקש בכתב התביעה הוא מתן צו הצהרתי לפיו הסכם התמ"א שריר וקיים ואין תוקף להודעות הביטול שנשלחו, בין היתר, על ידי הנתבעים, וכלשון כתב התביעה:

"בית המשפט הנכבד יתבקש להוציא מלפניו צו הצהרתי לפיו הסכם התמ"א 38/1 אשר נחתם בין דיירי הבניין לבין החברה הקבלנית דניאל פז השקעות בע"מ ("**היזם**") ביום 29/11/206 ... שריר וקיים ולא בוטל חרף המסמך להיות הודעת ביטול מיום 24/4/2023."

על פניו, אישור הסכם תמ"א 38 הוא חלק אינטגרלי מחוק החיזוק הנכנס לגדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין מכוח סעיף 72(א) לחוק. ואולם, הסכם התמ"א שנחתם בשעתו הוא בין בעלי הדירות ובין היזם, שאינו מחוג הזכאים להתדיין בפני המפקח על רישום מקרקעין לפי הוראות סעיף 73 לחוק המקרקעין, משכך, היזם אינו יכול להיות צד להליך דנא. מנגד, לסעד המבוקש בעניין תוקפו של הסכם התמ"א יש השלכה ישירה על היזם ואיני יכול ליתן סעד אופרטיבי כאשר צד להסכם אינו יכול לבוא לפניי (ראו: תיק (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) 530/21 **פנינה נ' דרגולי נורי ניר** בפסקה 42 והאסמכתאות שם (16.3.2023)). ודוק – אמנם לכל תביעה מכוח חוק החיזוק הבאה לפתחו של מפקח על רישום מקרקעין נגד בעלי דירות המסרבים לחתום על הסכם תמ"א יש השלכה עקיפה גם לעניינו של היזם שאינו צד להליך. אך במקרה דנא הסעד שהתבקש עוסק באופן ישיר בתוקפו של הסכם התמ"א שנכרת בין הנתבעים לבין היזם, ובין היתר בשל התנהלותו של היזם. לכן, היזם הוא צד ישיר לתביעה ובנסיבות אלה לא ניתן ליתן סעד אופרטיבי כשהוא אינו צד להליך.

29. כמו כן, אני סבור שהתביעה דנא אינה עוברת את תנאי הסף שבחוק החיזוק להגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין. מכתב התביעה עולה כי הפרויקט מושא התביעה כולל חיזוק הבית המשותף והוספת דירות חדשות. משכך, חלה בענייננו הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק אשר קבע את דרכי ההתמודדות עם בעלי דירות המסרבים לחתום על הסכם התמ"א ולהוציאו אל הפועל, באמצעות הגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין בהתקיים שני תנאים מצטברים: רוב דרוש ומתן היתר בנייה לתוכנית. סעיף 5(א) לחוק החיזוק מפרט את רכיב הרוב הדרוש כתנאי להגשת תביעה כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. (א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

כמו כן סעיף 2 לחוק החיזוק קובע כי תנאי סף לביצוע עבודות ברכוש משותף הוא מתן היתר בנייה כהגדרתו בחוק החיזוק, כלהלן:

2. (א) ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה. (ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה.

לשלמות התמונה יצוין כי "היתר בניה" לפי סעיף ההגדרות שבחוק החיזוק כולל "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה בתנאים"

30. בעניינו, אין מחלוקת כי אין כיום היתר בנייה לפרויקט, שכן זה בוטל במסגרת הליך משפטי. אמנם, כפי שצוין לעיל, היתר בנייה לפי חוק החיזוק כולל גם "החלטה לאשר בקשה בתנאים", אך בעניינו גם החלטה שכזו אינה מצויה בידי התובעת. התובעת אמנם מפנה למספר פסקי דין בהם נקבע כי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין נתונה גם במקרים בהם לא ניתן היתר בפועל (ראו לדוגמה: רע"א 4138/19 **קלצוק נ' אורון ובוטבול** (5.7.2010); ע"מ 7381/15 ש. **דורפברגר בע"מ נ' אברהם** (30.10.2016)), אך מכל מקום ובהתאם להוראות החוק יש צורך למצער בהחלטה לאשר בקשה בתנאים. ודוק – לפי חוק החיזוק החלטה זו מחייבת לעמוד בתנאים שונים הכוללים, בין היתר, התאמה לתוכניות אחרות והחלטות הוועדה בהתנגדויות. בהינתן כי ההחלטה למתן היתר בוטלה, אין לראות בה כממלאת אחר תנאים אלה. במצב דברים זה, התביעה אינה נכנסת לשערי חוק החיזוק בכל הנוגע להגשת תביעה נגד בעלי דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. בנוסף לאמור, דומה כי גם התנאי הנוסף להגשת תביעה לפי חוק החיזוק בעניין הרוב הדרוש לתביעה אינו מתקיים בענייננו. כאמור, התובעת היא תובעת יחידה שאין מאחוריה את הרוב הדרוש להגשת תביעה בהתאם לסעיף 5(א) לחוק החיזוק. בעניין זה, סומכת הנתבעת את ידיה על פסק הדין בעניין **רוט**, שם דן בית המשפט בסוגיה קרובה לענייננו באשר לסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין ליתן צו הצהרתי בעניין הזכויות הקנייניות בדירות שייבנו. התובעת מבקשת לגזור גזירה שווה בין המקרים, ולקבוע כי בהתאמה גם בענייננו המפקח על רישום מקרקעין קונה סמכות לדון בתביעה לצו הצהרתי בנוגע לתוקפו של הסכם התמ"א. ואולם, עיון מדוקדק בפסק דין **רוט** מעלה כי באותו מקרה הוגשה התביעה ברוב הדרוש נגד המערערים – שהתנגדו לעבודות, וכן נראה שהיה בידם היתר בנייה בתנאים (ראו פסקה 4 לפסק הדין). כמו כן, פסק הדין דן בסמכות הנוגעת לזכויות **הקנייניות** של הצדדים, בין היתר בהתאם לסמכותו העיקרית של המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין (ראו פסקה 25 לפסק הדין). במקרה דנא, עניינה של התביעה בסעד הצהרתי בנוגע לתוקפו של הסכם תמ"א, בהעדר היתר בנייה והרוב הדרוש להגשת תביעה, ועל כן אני סבור שאין ללמוד מעניין רוט לענייננו.

32. עוד נטען על ידי התובעת, בהיותה חברת נציגות בהתאם להסכמי התמ"א, שהיא רשאית להגיש את התביעה דנא בשם בעלי הדירות. ואולם, גם אם אניח שייפויי הכוח מקנים לנציגות סמכות בלתי חוזרת לייצג את כלל בעלי הדירות החתומים על ההסכם בערכאות, במקרה זה אין מחלוקת שהתובעת היא יחידה מבין שלושת חברי הנציגות שהוסמכו כיחידה אחת לייצג את בעלי הדירות. לטעמי די בכך כדי לקבוע שהתביעה אינה בשמה של הגוף הקרוי "נציגות". זאת, כאמור, גם אם יפויי הכוח היו מעניקים לנציגות סמכות להגיש תביעה כגון זו ואיני קובע מסמרות בעניין זה.

33. אשר על כן, ומכל האמור, סבורני שאין לי הסמכות לדון בתביעה משום שהיזם אינו צד להליך ואף שהתביעה, הנסמכת על הוראות חוק החיזוק, נעדרת עילה הואיל ואינה עומדת בתנאים להגשתה בהתאם לחוק החיזוק.

34. משהגעתי למסקנה זו, אבחן להלן את טענת התובעת כי אני מנוע מלהעביר את התביעה לערכאה אחרת לאור החלטת בית המשפט המחוזי מיום 12.7.2023. כזכור, בהתאם לפרשנות התובעת, במסגרת החלטה זו בית המשפט העביר למעשה את התביעה למפקח על רישום מקרקעין, ומשכך אני רשאי להעביר עוד את העניין לערכאה המוסמכת נוכח הוראת סעיף 79 לחוק בתי המשפט.

35. וכך קבע בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 12.7.2023, במסגרת הבקשה לצו מניעה שהגישה התובעת:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לפניי בקשה שהובאה לפניי במסגרת תורנות צווי מניעה. יאמר מייד, אין מדובר בבקשה דחופה. מדובר במסכת עובדתית המשתרעת על פני תקופה ארוכה, והגם שעל פי הנטען המשיבים (הנתבעים כאן – א"ש) יזמו אספת דיירים ליום 16.7.2023 אין בה כדי להקים דחיפות לדיון בבקשה, שהרי מדובר אך בישיבת דיירים. לגופה של בקשה, הסעד המבוקש במסגרת התובענה הוא להצהיר כי הסכם התמ"א שנחתם בין הנציגות לבין חברת דניאל פז שריר וקיים. המבקשת והמשיבים הינם דיירים בבניין והמחלוקת נסובה סביב הסכם תמ"א 38. משכך לא ברור מדוע התובענה הוגשה לבית משפט זה שעה שהסמכות הייחודית לדון בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 מסורה למפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין ופסיקה רבה שניתנה על בסיסו. משכך בהעדר בקשה אחרות עד ליום 17.7.2023 – אורה על מחיקת התובענה ועל השבת האגרה..."

36. סעיף 79 לחוק בתי המשפט קובע כך :

"(א) מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או העניינית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.

(ב) בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור, לא יעבירו עוד".

בע"א 125/58 **חיים קלקודה נ' "אגד" (א.ש.ד.) אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ**, פ"ד יג 260, 263 (1959), ביאר השופט זוסמן את הוראת סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט (אז – סעיף 37 לחוק) כך :

"בסעי' 37 הנ"ל גילה המחוקק את כוונתו לשים קץ למצב, שבעל-דין יהא נאלץ להתדפק על דלתות בתי-המשפט למיניהם, אשר ישיבו פניו ריקם מפאת חוסר סמכות. בעוד שבעבר גרמה הגשת תביעה לבית-משפט, אשר לא היה מוסמך לדון בענין, לדחיית התביעה, הוסמך אותו בית-משפט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עכשיו להעביר את הענין לבית-המשפט המוסמך, ולמען מנוע, כי בית- המשפט אליו הועבר הענין, יעבירו לבית-משפט שלישי או יחזירו אל בית-המשפט הראשון, בא סעיף 37(ב) ואוסר על העברה שניה שכזאת. פירושו של דבר: צו-העברה מכריע בשאלת סמכות, וקובע את הסמכות לא רק לשלילה לגבי בית-המשפט המעביר, אלא גם לחיוב לגבי בית- המשפט אליו הועבר הענין [...]"

מלשון הסעיף ומהאמור לעיל עולה בבירור, כי העברת ענין מבית משפט חסר סמכות לערכאה המוסמכת מצריכה החלטה מפורשת, המורה על העברת הענין המשפטי. רק לאחר העברה שכזו, בצו העברה, נכנסת לפעולה ההוראה המורה לבית המשפט אליו הועבר הענין המשפטי שלא להעביר עוד את הענין.

37. במקרה דנן גם התובעת מודה שבית המשפט המחוזי לא העביר באופן מפורש את הענין להידון בפני המפקח (פסקה 19 לתגובתה מיום 3.9.2023), אלא שלטענתה עצם מחיקת התביעה בבית המשפט המחוזי על סמך האמור בהחלטה אינה מאפשרת למפקח על רישום מקרקעין להעביר עוד את התביעה. בהקשר זה יש לזכור כי פסק הדין המורה על מחיקת התביעה ניתן רק ביום 18.7.2023, לאחר שהתביעה דנא הוגשה בפניי. משכך, לא ניתן לטעמי לראות בהחלטה מיום 13.7.2023 כהחלטה אופרטיבית המורה על מחיקת התביעה בשל העדר סמכות עניינית לדון בה. יתר על כן, העובדה כי ההחלטה ניתנה במסגרת הבקשה לסעד זמני והעובדה שבית המשפט המחוזי לא הורה על מחיקת התביעה לאלתר אלא נתן לתובעת שהות להגשת בקשה נוספת בתיק מורות כי הדברים נאמרו על דרך האוביטר ולא כקביעה אופרטיבית בשל העדר סמכות עניינית. כל זאת מעבר לכך שמחיקת התביעה לא נבעה בעיקרה בשל העדר סמכות עניינית אלא מחמת חוסר מעש מצידה של התובעת שלא הגישה בקשות נוספות בתיק על אף שניתנה לה ההשחות לעשות כן, ותחת זו בחרה להגיש את התביעה בפניי. משכך, לא ניתן לקבוע כי מחיקת ההליך בבית המשפט המחוזי נעשה בשל חוסר סמכות עניינית (והשוו לרע"א 3748/05 **בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' שרת התקשורת**, בפסקה 8 (6.5.2005)).

38. האמור לעיל מוביל למסקנה כי במקרה דנא לא חלה הוראת סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט, וממילא אני סבור כי בסמכותי למחוק את התביעה מחמת העדר סמכות עניינית מהטעמים שצינו לעיל (ראו: אורי גורן **סוגיות בסדר דין אזרחי** 111-112 (מהד' 13, 2020)).

39. אשר על כן אני מורה על מחיקת כתב התביעה. משנפסקו הוצאות לטובת הנתבעים במסגרת הבקשה לצו מניעה ומאחר שהנתבעים לא העלו את סוגיית הסמכות בהזדמנות הראשונה מיוזמתם, אני עושה צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/285/2023
מס' בקשה: 4/286/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, י"ב תשרי תשפ"ד, 27 ספטמבר 2023 בהעדר הצדדים.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון